

1529011-63.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Paulo Camargo Magano

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JHONNY ÍTALO DA SILVA

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de JHONNY ÍTALO DA SILVA, menor de 21 anos de idade e qualificado as fls. 14 e 16, como incurso nas sanções impostas no art. 33, caput, da Lei no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1529011-63.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1529011-63.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JHONNY ÍTALO DA SILVA

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de JHONNY ÍTALO DA SILVA, menor de 21 anos de idade e qualificado as fls. 14 e 16, como incurso nas sanções impostas no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, c/c o art. 309, caput, da Lei nº 9.503/97, na forma do artigo 69 do CP.

No dia 30 de novembro de 2021, por volta das 11h, à Avenida Professor Luiz Ignacio Anhaia Mello, nº 1729, Vila Prudente, nesta cidade e comarca da Capital, o réu transportava, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 11 (onze)

tijolos, contendo 4.989g (quatro mil, novecentos e oitenta e nove gramas) de TETRAHIDROCANNABINOL (THC), substância vulgarmente conhecida como "maconha", sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (conforme boletim de ocorrência nº AZ5882-1/2021 de fls. 05/10, auto de exibição e apreensão de fl. 17, laudo de constatação nº 390423/2021 de fls. 19/21 e fotografias de fls. 23/24). Nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritos no parágrafo anterior, o réu dirigia sem habilitação a motocicleta HONDA/BIZ 125 EX, modelo 2011, cor azul, placas FAF1557/SP, gerando perigo de dano (conforme boletim de ocorrência nº AZ5882-1/2021 de fls. 05/10 e auto de exibição e apreensão de fl. 17).

Pois bem.

Segundo o apurado, o denunciado, imbuído do firme propósito de realizar o tráfico de entorpecentes, transportava as substâncias ilícitas em uma "bag" do "iFood" nas costas, enquanto conduzia a motocicleta HONDA/BIZ 125 EX, placas FAF1557/SP.

Ato seguinte, ao avistar um bloqueio policial na altura do numeral 3500 da Avenida Professor Luiz Ignacio Anhaia Mello, o denunciado deu meia volta com a motocicleta e empreendeu fuga em alta velocidade pela contramão da via pública.

Diante do ocorrido, os Policiais deram início a perseguição, momento em que conseguiram visualizar o denunciado dispensando a "bag" que carregava, jogando-a ao solo.

Ocorre que, em um determinado momento, o denunciado colidiu com sua motocicleta contra a viatura do SAMU, de prefixo AM1093-8, a qual realizava um atendimento nas redondezas. Não obstante, após o acidente, ainda tentou empreender fuga a pé, todavia, veio a ser detido na altura do numeral 1.729 de referida Avenida.

Em revista pessoal, no denunciado, nada de ilícito fora encontrado, contudo, ao verificarem a "bag" dispensada por aquele, os policiais localizaram 11 (onze) tablets de maconha. Inquirido no local, afirmou, ainda, que estava a caminho do bairro Rodolfo Pirani, onde entregaria a referida droga e receberia R\$150,00 (cento e cinquenta reais) pelo transporte dos entorpecentes. Por fim, constataram, também, que o denunciado não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Dada a voz de prisão em flagrante delito, o denunciado foi conduzido ao Distrito Policial, onde, formalmente interrogado, permaneceu em silêncio (fl. 04).

As substâncias entorpecentes foram apreendidas e devidamente periciadas, resultando no laudo de constatação nº 390423/2021, o qual resultou positivo para TETRAHIDROCANNABINOL (THC), com massa líquida de 4.989g (fls. 19/21).

Assim, diante das circunstâncias da prisão, da quantidade, variedade e forma de acondicionamento dos entorpecentes, inegável a destinação daqueles ao comércio ilícito. Da mesma forma, não há dúvidas que o denunciado praticou o crime previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, ao conduzir motocicleta sem habilitação na contramão de via pública, vindo a causar, ainda, colisão com outro veículo no local.

Prisão preventiva do(s) Réu(s) (fls. 52/56)

Em 15/12/21, recebida a denúncia (fls. 117/118).

Réu citado. Defesa prévia (fls. 137/139).

Manutenção da denúncia (fls. 144).

Laudo toxicológico definitivo (fls. 134/136)

Audiência. Prova oral. Debates: MP e Defesa sustentando idêntica postulação. Alvará de soltura.

DECIDO.

A materialidade tem suporte no auto de prisão em flagrante (fls. 1), no boletim de ocorrência (fls. 5/10), no auto de exibição e apreensão (fls. 17), no laudo de constatação (fls. 19/21), no laudo toxicológico definitivo (fls. 134/136), e nas demais provas produzidas.

A autoria também é certa.

Os elementos colhidos em sede investigativa foram confirmados pela prova produzida em juízo.

Rogério, policial militar, disse que estava numa operação denominada cavalo de aço, com o escopo de coibir fugas. O réu passou dirigindo uma motocicleta. Ao avistar a polícia militar, deixou uma bag, na qual, posteriormente, foram encontrados 11 tijolos de maconha. Foi preso. Não tinha habilitação para dirigir. Igual depoimento

prestou o policial Jocelio.

O réu confessou os crimes: transporte dos entorpecentes, pelo qual receberia R\$ 150,00, e que, de fato, não possuía habilitação para dirigir a motocicleta.

Passo a análise da pena.

Nos termos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a pena mínima é 5 anos de reclusão, e 500 dias-multa.

Na primeira e segunda fases, o réu era primário (fls. 41), e, ao tempo dos fatos, era menor de 21 anos (não altera a pena aquém ao mínimo legal). Confessou o crime, o que não tem reflexo na pena, já que na base.

Na terceira fase, preenche os requisitos do art. 33, § 4º, da citada Lei, em razão do que, reduz a pena-base em 2/3. Ficando em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa. Tornando-a definitiva.

Diante do quadro apresentado, notadamente a aplicação do redutor da pena, o regime prisional é o aberto, não se justificando a prisão cautelar, até porque posto em liberdade em audiência.

Em relação ao crime do art. 309, caput, do CBT, a pena inicial é de 6 meses de detenção. O réu é primário (fls. 41), o fato de haver confessado o crime e ser menor de 21 anos ao tempo dos fatos não têm o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal. Na terceira fase nada a considerar. Tornando-a definitiva em 6 meses de reclusão.

Dada a primariedade do réu (fls.41), o seu perfil e o quantum de pena aplicado, o regime não pode ser outro, senão o aberto.

Aplicação o art. 69 do CP, disciplinando a aplicação de reclusão e detenção.

Cumpridos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas medidas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo das execuções. Em caso de descumprimento, em razão do contexto apresentado, fixo o regime aberto.

Ante o exposto, julgo procedente a denúncia e condeno: JHONNY ÍTALO DA SILVA, menor de 21 anos de idade e qualificado as fls. 14 e 16, como incurso nas sanções impostas no art. 33, §4º, da Lei no 11.343/06, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 166 dias-multa, e como incurso nas sanções previstas no art. 309 da Lei nº 9.503/1997 (direção sem habilitação), à pena de 6 meses de detenção em regime aberto, na forma do art. 69 do CP. As penas são substituídas por duas penas restritivas de direito a serem fixadas pelo juízo da execução. Anoto que as providências requeridas pelas partes em relação ao procedimento policial foram objeto de deferimento (fls. 52: item 3).

Decreto a destruição e o perdimento bag apreendido. Oficie-se. Após o trânsito em julgado: a) expeça-se guia de execução; b) formem-se os autos de execução da pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; c) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Custas na forma da lei.

Int.

São Paulo, 24 de março de 2022.

J.Paulo camargo magano

Juiz de Direito

Sentença Proferida.